

1500479-55.2022.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2039492/2022 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 22953342 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 961/22/010 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 2039492 - 10º D.P. CAMPINAS, 961/22/010 - 10º D.P. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

6ª Vara Criminal

Rua: Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-653

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500479-55.2022.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500479-55.2022.8.26.0548

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2039492/2022 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 22953342 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 961/22/010 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 2039492 - 10º D.P. CAMPINAS, 961/22/010 - 10º D.P. CAMPINAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOAO VICTOR DE LIMA LEITE

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY

Vistos.

JOÃO VICTOR DE LIMA LEITE, qualificado nos autos (fl. 07), está sendo processado como incurso no artigo 155, §§1º e 4º, inciso I, do Código Penal, em razão dos fatos descritos na denúncia, à qual me reporto.

Antecedentes criminais juntados às fls. 51/55.

A denúncia foi recebida por decisão datada de 24 de fevereiro de 2022, determinando-se a citação (fls. 88/89).

Regularmente citado (fls. 95/97), o acusado, através da Defensoria Pública,

apresentou resposta à acusação (fls. 101/103), pleiteando pela absolvição sumária. Foram arroladas as mesmas testemunhas indicadas na denúncia. Realizada audiência de instrução, debates e julgamento, através de videoconferência, foram ouvidas as testemunhas e o réu interrogado.

Decido.

A materialidade ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 06), pelo boletim de ocorrência (fls. 28/30), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 31/32), pelo laudo pericial (fls. 186/192) e demais provas carreadas aos autos.

A autoria também está, igualmente, caracterizada.

Ouvida em juízo, a testemunha Paloma relatou que na data dos fatos trabalhava como operadora de monitoramento, e percebeu que o sistema havia sido disparado, indicando que havia algo de errado no local; ainda acrescentou que em diligência encontrou o acusado próximo ao posto de combustíveis que havia sido furtado. Por fim, disse que acionou a polícia militar, e momentos após o réu foi abordado, sendo encontradas em sua posse algumas latas de refrigerante. Afirmou que João Victor removeu as grades de proteção do estabelecimento, para que tivesse acesso à loja de conveniência.

No mesmo sentido, seguiu a oitiva do policial Júlio Cesar, contando que no dia dos acontecimentos recebeu uma denúncia via COPOM, de um indivíduo que teria furtado alguns "refrigerantes"; em diligência, resolveram abordar o acusado, o qual estava em posse da res furtiva, e, ao ser questionado, confessou a prática do delito. Quanto ao réu, em juízo, confessou a prática do delito. Tanto em solo policial como na audiência de instrução, João Victor afirmou que foi abordado pelos policiais, próximo ao posto de combustíveis, na posse de 3 "latinhas de Fanta" e 2 de "Coca", pois estava com sede e iria tomá-las.

Não socorre, no caso, a tese de atipicidade material. A propriedade dos bens importava para a vítima, tanto que ela perseguiu o bem furtado. Negar proteção pelo Estado nessa situação é o mesmo que reconhecer licitude na conduta do réu, o que é impossível.

Lembre-se, ainda, que para hipóteses como a dos autos o legislador criou a figura do chamado "furto privilegiado" que, no entanto, não se aplica ao caso face ao laudo pericial.

Conforme aquele, juntado às fls. 185/192, ficou constatado que o réu era inimputável à época dos fatos, sendo portador de "esquizofrenia paranoide" motivo pelo qual é isento de pena, conforme dispõe o artigo 26º, caput, do Código Penal. Sendo assim, a absolvição imprópria é medida de rigor.

Portanto, sendo este, fato punível com pena de reclusão, a medida de segurança detentiva é solução apta. O laudo médico atestou, ainda, que o tratamento indicado para o acusado é o regime de internação hospitalar; já que ao tempo da prática delituosa João Victor era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, em razão do uso de drogas e substância psicoativas.

Isso posto, julgo improcedente o pedido para absolver JOÃO VICTORDE LIMA LEITE, pela prática do delito previsto no artigo 155, §§1º e 4º, inciso I, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, VI do CPP.

Expeça-se o necessário.

Campinas, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA